

علم الفرائض

طبعة منقحة

مقرر
لطلاب الفصل الثالث
بكلية المعلمين الإسلامية
معهد دار السلام كونتور
للتربية الإسلامية الحديثة

دار السلام كونتور

٢٠١٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله وارث السموات والأرض ومن فيهنّ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين القائل: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ^١، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد،

فهذا كتاب بسيط مختصر في علم الفرائض وضعناه وقررناه لطلاب الفصل الثالث بكلية المعلمين الإسلامية، معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة. وضعناه مبوّباً مع الأسئلة والتمرينات وراعينا فيه الاختصار على الموضوعات الأساسية لتتناسب بمدارك طلاب مدارس المرحلة الثانوية في تعلم علم الفرائض حتى يسهل عليهم دراسته.

هذا، ولا نبتغي به غير خدمة العلم والدين، والله نسأل أن يقبله خالصاً لوجهه الكريم وينفع بها الطلاب ويلهمنا السداد والرشاد، آمين.

كونتور، ١١ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ

٣ يونيو ٢٠٠١ م

قسم بحث وتطوير المنهج الدراسي بكلية المعلمين الإسلامية
معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة

١ رواه الحاكم عن عبد الله ابن مسعود في المستدرک

الدرس الأول في علم الفرائض

- الفرائض لغة : جمع الفريضة، معناها : التقدير.
 علم الفرائض : علم يُعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
 موضوعه : التركات.
 ثمرته : إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.
 استمداده : الكتاب والسنة والإجماع.
 حكم تعلمه : فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين.
 حكم استعماله : واجب عند تقسيم التركة.
 الدليل على تشريعه :

قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ، أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧). وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (النساء: ١١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه). وقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه أبو داود والترمذي).

تعريف التركة

- التركة لغة : مصدر بمعنى مفعول أي المتروك.
 واصطلاحاً : ما يخلفه الميت من مال أو اختصاص.

الحقوق المتعلقة بالتركة:

يتعلّق بتركة الميّت خمسة حقوق مرتّبة:

- (١) مؤنة التجهيز: من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحوه.
- (٢) الحقّ المتعلّق بعين التركة: كالزكاة والرهن والجناية.
- (٣) الدين المرسل في الذمّة: كدين بلا رهن.
- (٤) الوصيّة بالثلث فما دونه لأجنبيّ (لغير وارث).
- (٥) الإرث: وهو المقصود بالذات.

تمرين (١)

١. ما معنى الفرائض لغة؟ وما هو علم الفرائض؟
٢. ما موضوعه؟ وما ثمرته؟ وما استمداده؟
٣. ما حكم تعلّبه؟ وما حكم استعماله؟
٤. ما الدليل على تشريعه؟
٥. اذكر الحقوق المتعلقة بالتركة مرتّبا!

الدرس الثاني في الإرث

تعريفه

الإرث لغة : البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
واصطلاحاً : حقّ قابل للتجزئة يثبت بعد موت من له ذلك لقرابة ونحوها من الأسباب.

أركانه

- أركان الإرث ثلاثة:
- (١) المورث، وهو الميت.
 - (٢) الوارث، وهو الحي بعد موت المورث.
 - (٣) الحق الموروث، وهو التركة.
- فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال له فلا إرث.

شروطه

- شروط الإرث ثلاثة:
- (١) تحقق موت المورث.
 - (٢) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
 - (٣) العلم بالمقتضى للإرث.

أسباب الإرث

أسباب الإرث ثلاثة:

- (١) النسب، والمراد به القرابة وهي: اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. قال تعالى: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (النساء: ٢٢).
- (٢) النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطأ ولا خلوة. قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء: ١٢).
- (٣) الولاء، وهو أن يعتق أحد عبدا أو جارية فله نصيب من التركة التي تركها عبده أو جاريته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه).

موانع الإرث

موانع الإرث ثلاثة:

- (١) الرق، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (رواه ابن ماجه).
- (٢) القتل، فلا يرث القاتل من قتله عقوبة على جانيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث (رواه مالك وأحمد وابن ماجه).
- (٣) اختلاف الدين، فلا توارث بين مسلم وكافر ولا مرتد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه).

أنواع الإرث

الإرث نوعان:

- (١) فرض، هو نصيب مقدر شرعا لوارث.

٢) تعصيب، هو نصيب غير مقدر لوارث.

تمرين (٢)

١. ما هو الإرث لغة واصطلاحاً؟
٢. اذكر أركان الإرث وأسبابه!
٣. ما هي شروط الإرث؟
٤. اذكر موانع الإرث!
٥. ما الدليل على أنّ الرق يكون مانعاً للإرث؟
٦. اذكر نوعي الإرث؟

الدرس الثالث في الورثة

تقسيمهم باعتبار أسباب الإرث

نظرا من أسباب الإرث الثلاثة فينقسم الورثة إلى ثلاثة أقسام:

(١) الأقارب، وهم:

أ- الأصول : الأب والأم والجد الصحيح (أب الأب) والجددة من

الأم (أم الأم) والجددة من الأب (أم الأب) وإن علوا.

ب- الفروع : الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفلوا.

ج- الحواشي القريبة: الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت

لأب والأخ لأم والأخت لأم وابن الأخ الشقيق وابن

الأخ لأب.

د- الحواشي البعيدة: العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم

لأب.

(٢) الزوج والزوجة.

(٣) المعتق والمعتقة.

تقسيمهم من الرجال والنساء

الوارثون من الرجال خمسة عشر، وهم:

- | | | |
|----------|----------------|--------------------|
| ١- الأب | ٤- ابن الابن | ٧- الأخ لأم |
| ٢- الجد | ٥- الأخ الشقيق | ٨- ابن الأخ الشقيق |
| ٣- الابن | ٦- الأخ لأب | ٩- ابن الأخ لأب |

١٠- العمّ الشقيق	١٢- ابن العمّ الشقيق	١٤- الزوج
١١- العمّ لأب	١٣- ابن العمّ لأب	١٥- المعتق
الوارثات من النساء عشر، وهنّ:		
١- الأم	٥- بنت البنت	٩- الزوجة
٢- الخدة من الأم	٦- الأخت الشقيقة	١٠- المعتقة
٣- الخدة من الأب	٧- الأخت لأب	
٤- بنت	٨- الأخت لأمّ	

أنواع الورثة

الورثة أربعة أنواع:

١. وارث بالفرض فقط.

والذين يرثون بالفرض من الورثة: جميع النساء إلّا المعتقة، ومن الرجال: الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض أحوالهما، فهم الورثة ذوي الفروض.

٢. وارث بالتعصيب فقط.

والذين يرثون بالتعصيب: جميع الرجال إلّا الزوج والأخ لأم، ولا يرث به أحد من النساء إلّا المعتقة، فهم الورثة ذوي التعصيب.

٣. وارث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما.

والذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى هو الأب والجد وإن علا.

٤. وارث بالفرض تارة والتعصيب تارة أخرى ولا يجمع بينهما.

والذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أربعة: البنت فأكثر

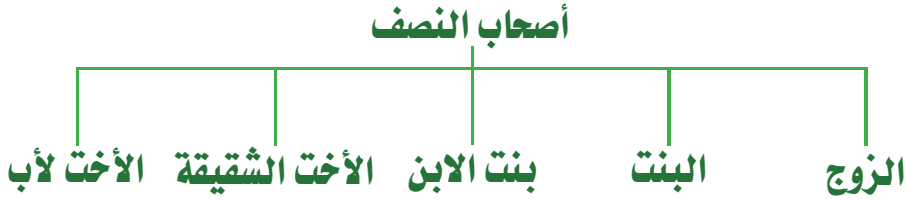
وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر.

تمرين (٣)

١. اذكر تقسيم الورثة باعتبار أسباب الإرث!
٢. من هم الأصول؟ ومن هم الفروع؟
٣. من هم الوارثون من الرجال؟ ومن هم الوارثون من النساء؟
٤. أنواع الورثة أربعة، اذكرها!
٥. من هم ذوو الفروض وذوو التعصيب؟

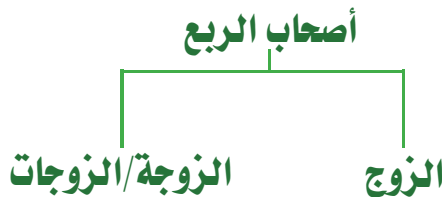
الدرس الرابع في الفروض المقدرة في كتاب الله

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والرابع والثلث والثلثان والثلث والسدس.



أصحاب النصف خمسة:

١. الزوج، إن لم يكن للميت فرع.
٢. البنت، إذا انفردت ولم يكن لها معصّب.
٣. بنت الابن، إذا انفردت ولم يكن لها معصّب ولم يكن للميت فرع وارث.
٤. الأخت الشقيقة، إذا انفردت ولم يكن لها معصّب ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب.
٥. الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن لها معصّب ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء والشقائق.



أصحاب الربع اثنان:

١. الزوج، إذا كان للزوجة فرع وارث.
٢. الزوجة أو الزوجات، إن لم يكن للزوج فرع وارث.

أصحاب الثمن

الزوجة/الزوجات

أصحاب الثمن: الزوجة أو الزوجات، إذا كان للزوج فرع وارث
أصحاب الثلثين

البنتان فأكثر بنت الابن فأكثر الأختان الشقيقتان الأختان لأب
فأكثر فأكثر

أصحاب الثلثين أربعة:

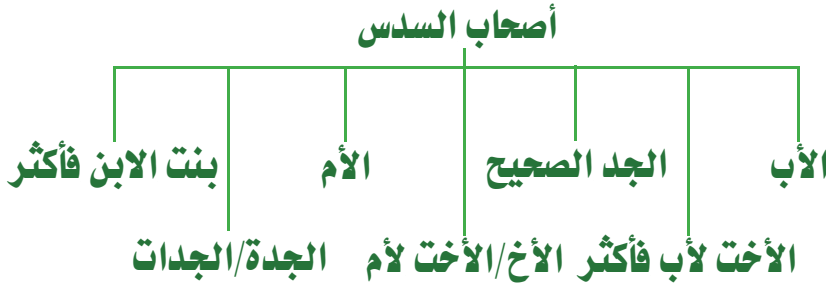
١. بنتا الصلب فأكثر، إن لم يكن لهما معصّب
٢. بنتا الابن فأكثر، إن لم يكن للبيت ولد صلب ولم يكن لهما معصّب.
٣. الأختان الشقيقتان فأكثر، إن لم يكن للبيت فرع وارث ولا أب، ولم يكن لهما معصّب.
٤. الأختان لأب فأكثر، إن لم يكن للبيت فرع وارث ولا أب ولا أحد من الأشقاء ولم يكن لهما معصّب.

أصحاب الثلث

الأخوان لأم الأم
فأكثر

أصحاب الثلث اثنان:

١. الأم، إن لم يكن للبيت فرع وارث أو عدد من الإخوة مطلقا (أشقاء أو لأب أو لأم).
٢. الأخوان للأم فأكثر ذكرا كانوا أو إناثا، إن لم يحجبوا.



أصحاب السدس سبعة:

١. الأب، إذا كان للميت فرع وارث.
٢. الجدّ الصحيح (أب الأب)، إذا كان للميت فرع وارث مع عدم الأب.
٣. الأم، إذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو عدد من الإخوة (اثنان فأكثر) ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين من أيّ جهة كانوا (أشقاء أو لأب أو لأم).
٤. بنت الابن (واحدة فأكثر)، إذا كان للميت بنت واحدة (صاحب النصف فرضا) فقط دون ابن.
٥. الأخت لأب (واحدة فأكثر)، إذا ترك الميت شقيقة واحدة (صاحب النصف فرضا) تكلمة للثلثين كبنت الابن مع البنت، مع عدم المعصب.
٦. الأخ أو الأخت لأم، إذا انفرد ولم يكن للميت أصل من ذكر ولا فرع وارث وهذا ما يسمى بالكلالة.
٧. الجدّة أو الجدات عند عدم الحاجب.

تمرين (٤)

١. ما هي الفروض المقدّرة في كتاب الله تعالى؟
٢. من هم أصحاب النصف، ومن هم أصحاب الربع؟
٣. من هم أصحاب الثلث والثلثين؟

٠٤. متى يكون نصيب البنت نصفاً ومتى يكون ثلثين؟

٠٥. متى ترث الأم ثلث التركة ومتى ترث السدس؟

جدول (١)

جدول الورثة أصحاب الفروض

١/٦	١/٣	٢/٣	١/٨	١/٤	١/٢
الأب	الأم	البنتان فأكثر	الزوجة/ الزوجات	الزوج	الزوج
الجد الصحيح	الأخوان لأم فأكثر	بنتا الابن فأكثر		الزوجة/ الزوجات	البنت
الأم		الأختان ش فأكثر			بنت الابن
بنت الابن فأكثر		الأختان لأب فأكثر			الأخت ش
الأخت لأب فأكثر					الأخت لأب
الأخ/ الأخت لأم					
الجدّة/ الجدات					

الدرس الخامس في التعصيب

تعريفه

العصبة لغة: قرابه الرجل لأبيه وابنه، وسموا بذلك لأنهم عصّبوا به أي أحاطوا به. اصطلاحاً: هو كلّ وارث، ليس له سهم مقدّر صريح في الكتاب والسنة. حكمه: يحوز كلّ المال عند انفراده، أو ما أبقت الفرائض إن كانت، ويحرم إن لم تبقى الفرائض شيئاً من التركة.

تقسيمه

العصبة ثلاثة أقسام:

١. العصبة بالنفس.

العصبة بالنفس: هم جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأمّ، وله جهات سبع مرتبة كالآتي:

١- البنوة : الابن وابن الابن وإن سفل.

٢- الأبوة : الأب والجد وإن علا.

٣- الأخوة : الأخ الشقيق أو لأب.

٤- بنو الأخوة: ابن الأخ الشقيق أو الأخ لأب وإن نزل.

٥- العمومة : العمّ الشقيق أو لأب، وابن العمّ الشقيق أو لأب وإن نزل.

٦- الولاء : المعتق والمعتقة.

٧- بيت المال إذا انتظم.

٢. العصبة بالغير.

العصبة بالغير: هو كلّ إنثى عصّ بها ذكرٌ فورثت معه بنسبة للذكر مثل حظّ الأنثيين، وهنّ:

- ١- بنت الصلب : تصبح عصبة ع أخيها وهو الابن.
 - ٢- بنت الابن : تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمّها وهو ابن الابن.
 - ٣- الأخت الشقيقة: تصبح عصبة مع أخيها وهو الأخ الشقيق.
 - ٤- الأخت لأب : تصبح عصبة مع أخيها وهو الأخ لأب.
 ٣. العصبة مع الغير.
- العصبة مع الغير: هو كلّ أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى، وهي مختصة بالأخوات (الشقيقات أو لأب) مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر إذا لم يكن معهنّ أخٌ ذكرٌ، فالباقي عن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بناته ترثه الأخت وحدها إن انفردت، أو مع أخواتها بالسوية إن كنّ.

تمارين (٥)

١. ما هو العصبة لغة واصطلاحاً؟
٢. ما حكم توريث العصبة؟ واذكر تقسيم العصبة!
٣. اذكر العصبة بالنفس!
٤. اذكر العاصبات بالغير!
٥. فرق بين العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير!

```

graph TD
    Root[جد صحيح  
(أب الأب)] --> Father[أب]
    Root --> UncleF[عمّ لأب]
    Father --> Mother[أم]
    Father --> UncleM[عمّ شقيق]
    Mother --> SiblingsM[إخوة لأم]
    Mother --> SisterM[أخت شقيقة]
    SiblingsM --> DaughterM[بنت]
    SiblingsM --> SonM[ابن]
    SisterM --> SonM2[ابن أخ شقيق]
    Father --> SisterF[أخت لأب]
    Father --> BrotherF[أخ لأب]
    SisterF --> SonF1[ابن أخ]
    BrotherF --> SonF2[ابن أخ]
    Deceased[الميت] --- Father
    Deceased --- SiblingsM
    Deceased --- SonM
    Deceased --- SonF1
    Deceased --- SonF2

```

أصحاب الفروض

■ أصحاب الفروض والعصبات

الدرس السادس في الحجب

تعريفه

الحجب لغة : المنع والحرمان
اصطلاحاً : منع الوارث من الإرث، كلاً أو بعضاً لوجود من هو أولى منه بالإرث.

أقسامه

ينقسم الحجب إلى قسمين:

- ١) حجب بالوصف، هو أن يوجد وصف مانع من الإرث من القتل والرقّ واختلاف الدين أو الرّدّة وغيرها.
 - ٢) حجب بالشخص، هو أن يوجد شخص بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث، وهو ينقسم إلى قسمين:
- أ- حجب نقصان : وهو نقل الوارث من أوفر حظّه إلى الأقلّ، كنقل الزوج بوجود الولد من النصف إلى الربع.
- ب- حجب حرمان : وهو حجب عن كلّ الميراث مع قيام الأهليّة للإرث، كحجب الجدّ بالأب.

الوارثون الذين لا يُحجبون

الوارثون الذين لا يُحجبون حجب حرمان، هم:

- ١- الأب
- ٢- الأم
- ٣- ابن الصلب
- ٤- بنت الصلب
- ٥- الزوج
- ٦- الزوجة

المحجوبون حجب حرمان

المحجوبون حجب حرمان:

- (١) الجد : يُحجَبُ بالأب، والجدّ القريب يحجب الجدّ البعيد.
- (٢) الأخ الشقيق : يُحجَبُ بالأب والفرع الوارث المذكور.
- (٣) الأخ لأب : يُحجَبُ بمن يُحجَبُ به الأخ الشقيق، ويُحجَبُ بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي أصبحت عصبه مع الغير.
- (٤) الأخ لأم : يُحجَبُ بالأصل المذكور والفرع مطلقاً.
- (٥) ابن الابن : يُحجَبُ بالابن، وابن ابن ابن يُحجَبُ بابن ابن.
- (٦) ابن الأخ الشقيق : يُحجَبُ بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب.
- (٧) ابن الأخ لأب : يُحجَبُ بمن يُحجَبُ به ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق.
- (٨) العمّ الشقيق : يُحجَبُ بابن الأخ لأب، وبمن يحجب ابن الأخ لأب.
- (٩) العمّ لأب : يُحجَبُ بالعمّ الشقيق وبمن يحجب العمّ الشقيق.
- (١٠) ابن العمّ الشقيق : يُحجَبُ بالعمّ لأب وبمن يحجب العمّ لأب.
- (١١) ابن العمّ لأب : يُحجَبُ بابن العمّ الشقيق وبمن يحجب ابن العمّ الشقيق.

المحجوبات حجب حرمان

المحجوبات حجب حرمان:

- (١) الجدّة مطلقاً : (أمّ الأم) أو (أمّ الأب) تُحجَبُ بالأمّ.
- (٢) بنت ابن : تُحجَبُ بالابن وتُحجَبُ ببنتين فأكثر إلّا إذا كان هناك معصّب .
- (٣) الأخت الشقيقة : تُحجَبُ بالأب، وتُحجَبُ بالفرع الوارث المذكّر.
- (٤) الأخت لأب : تُحجَبُ بالشقيق، وبالشقيقة إذا صارت عصبّة مع الغير، وبالأب وبالفرع الوارث المذكّر، وبالشقيقتين إلّا إذا وجد معصّب .
- (٥) الأخت لأمّ : تُحجَبُ بالأصل المذكّر والفرع الوارث المذكّر والمؤنث.

تمرين (٦)

١. عرّف الحجب لغة واصطلاحاً!
٢. اذكر تقسيم الحجب!
٣. فرق بين حجب نقصان وحجب حرمان مع الإتيان بمثال!
٤. من الذين لا يحجبون حجب حرمان مطلقاً؟
٥. بمن يُحجب ابن الأخ الشقيق؟

سؤال محلول

ماتت عائشة وخلفت أبا وجداً وأماً وجدةً وزوجاً وابنين وبنتاً وأختاً شقيقة، ما

فرض كل وارث؟

الحل:

١/٦	الأم
م	الجدّة
١/٦	الأب
م	الجد
١/٤	الزوج
م	الأخت الشقيقة
ع	ابنان
	بنت

تقرين (٧)

عين فرض كل وارث من الورثة في المسائل الآتية!

رقم (٢)

	أم
	أخت ش
	أخت لأب
	أخت لأم

رقم (١)

	بنتان
	بنت ابن
	عم ش
	ابن عم

رقم (٣)

	شقيقتان
	أختان لأم
	أخت لأب
	ابن ابن
	أخ لأب

رقم (٤)

	زوج
	أب
	جد
	بنت ابن
	أخت ش

رقم (٥)

	زوج
	بنت ابن
	ابن عم
	أخت لأم
	أخت ش
	أخ ش

رقم (٦)

	٣ زوجات
	جدة
	ابن
	بنت ابن
	بنت
	أخ ش

تمرين (٨)

١. هلك رجل، وله بنت اخت شقيقة وأخت لأب، ما فرض كل وارث؟
٢. توفيت امرأة ولها زوج وابن وعم وأخ شقيق وجدة وبنت ابن، ما فرض كل وارث؟
٣. مات رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجدة وعم وابن أخ شقيق، ما فرض كل وارث؟

٠٤. توفي رجل، وله زوجتان وأخت لأب وأخ لأب وأب وجدّ وبنت وابني ابن وبنتي ابن، ما فرض كل وارث؟

جدول (٢) المحبوبون حجب حرمان

الحاجب حجب حرمان	المحبوبون به حجب حرمان
١. الأم	تحجب الجدات سواء كنّ من جهة الأب أم الأم.
٢. الأب	يحجب الجد والإخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم.
٣. الولد ذكر أو أنثى، ولد الابن مطلقاً وإن نزل بمحض الذكور، الأب، الجد الصحيح وإن علا	كل واحد من هؤلاء يحجب (ولد الأم).
٤. البناتان الصليتان	تحجبان بنات الابن لأنه لا حق للبنات وبنات الابن فيما هو أكثر من من الثلثين إلا أن يكون بإزاء بنات الابن أو أسفل منهنّ بدرجة أو أكثر ابن ابن فيعصبهنّ ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
٥. الأخوات الشقيقات	يحجبن الأخوات لأب إذا استكملت الشقيقات الثلثين إلا لأن يكون معهنّ أخ لأب فيعصبهنّ كما في بنات الابن مع البنات.

الملاحظة:

يشترط فيمن يعصبها ابن الابن ألا تكون من فوقه صاحبة سهم، فلا يعصبها بل تأخذ سهمها المفروض، وذلك إذا كانت بنت صلبية و بنت ابن و ابن ابن ابن فإن البنت الصلبية تأخذ النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة للثنين والباقي وهو الثلث يأخذه ابن ابن الابن تعصيباً. ولا تصير بنت الابن عصة به.

جدول (٣)
حجب نقصان

المحجوب به حجب نقصان	الحاجب حجب نقصان
كل من هؤلاء يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس.	١. الولد مطلقاً، اثنان من الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم
الفاضل عن فرض الصليبات وهو الثلث يكون لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت الصليبات يحجب أولاد الابن من استحقاق التركة كلها إلى الثلث فقط.	٢. البنات الصليبات
يحجب الإخوة والأخوات لأب من أخذ كل التركة إلى أخذ الفاضل منهن وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين.	٣. الأخوات الشقيقات
الضلية تأخذ النصف والفاضل منها تأخذه بنات الابن وبني الابن واحداً أو أكثر سواء كانوا إخوة لبنات الابن أو أولاد عم أو مختلفين للذكر مثل حظ الأنثيين اعتباراً بما إذا لم يكن معهم صاحب فرض.	٤. البنت الصلية الواحدة
يكون الباقي بعد أخذ نصفها فرضاً لبني الأب وبنات الأب وهو النصف أيضاً للذكر مثل حظ الأنثيين.	٥. الأخت الشقيقة

الدرس السابع في طريقة التأصيل

معرفة أصل المسألة ضروري لكل باحث في علم الفرائض، حتى يتسنى توزيع التركة على أصحابها بالقسطاس المستقيم، ويعطى كل وارث سهامه كاملة غير منقوصة. التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها. وهو المعروف بتوحيد المقامات.

فأصل المسألة في التقسيم مأخوذ من أقل المضاعف المشترك بين المقامات فإذا كانت الفروض (١/٢ و ١/٤ و ١/٦) فالمقامات (٢ و ٤ و ٦) فتجتمع هذه الأرقام في رقم ١٢، وهذا ما يسمى بالخارج ويكون أصل المسألة. من أجل ذلك فصل الفقهاء تفصيلاً بالنظر إلى الورثة أولاً، فإما أن يكونوا كلهم عصبية، أو كلهم ذوي فروض، أو يكونوا مختلطين فيهم عصبية وفيهم أصحاب الفروض. وطريقة التأصيل:

١- إذا كانوا كلهم عصبية، كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكورا فقط (صورة رقم ١)، وإذا كانوا ذكورا وإناثا حسبنا الذكر برأسين والأنثى برأس واحد باعتبار أن لذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت المسألة من عدد الرؤوس أيضا (صورة رقم ٢).

صورة رقم ٢

٧	← أصل المسألة	
٤	ع	ابن
٣		بنات ٣

$$\begin{array}{r} 4 = 2 \times 2 \\ 3 = 1 \times 3 \\ \hline 7 \end{array}$$

صورة رقم ١

٥	← أصل المسألة	
٥	ع	بنين ٥

٢- وإذا كانوا كلهم ذوي الفروض، فإن كان في المسألة فرض واحد كان أصل المسألة من مخرج أي (مقام) الفرض المذكور، وإذا كان في المسألة أكثر من فرض واحد فإن المسألة هو المضاعف المشترك بين المقامات متماثلة أو متداخلة أو متباينة.

وقد وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون تعب وذلك بحصر الفروض في نوعين:

- النوع الأول : (١/٢، ١/٤، ١/٨) النصف، الربع، الثمن.
 - النوع الثاني : (٢/٣، ١/٣، ١، ٦) الثلث، الثلثان، السدس.
- ٣- فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط أو الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها، المثال:

- إذا كان في المسألة (١/٢، ١/٤) فالمسألة من (٤).
 - إذا كانت في المسألة (٢/٣، ١/٦) فالمسألة من (٦).
- أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلفين أحدهما من النوع الأول والآخر من النوع الثاني فكما يلي:
- إذا اختلط (١/٢) من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (٦) (صورة رقم ١).
 - إذا اختلط (١/٤) من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (١٢) (صورة رقم ٢).
 - إذا اختلط (١/٨) من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (٢٤) (صورة رقم ٣).

صورة رقم ١			صورة رقم ٢			صورة رقم ٣		
أصل المسألة ← ٦			أصل المسألة ← ١٢			أصل المسألة ← ٢٤		
زوج	١/٢	٣	زوجة	١/٤	٣	زوجة	١/٨	٣
أخ ش	١/٦	١	أم	١/٦	٢	بنت	١/٢	١٢
أم	١/٣	٢	أخوين لأم	١/٣	٤	بنت ابن	١/٦	٤
عم ش	ع	-	أخ ش	ع	٣	أم	١/٦	٤
						أخ ش	ع	١

فلإجراء تأصيل المسألة، لابد من معرفة النسبة بين الأنظار الأربعة، وهي (التماثل، التداخل، التوافق، التباين).

(١) التماثل: هو أن يكون أحد العددين مماثلاً للآخر، مثل ٢ و ٢ (صورة رقم ١)، ٣ و ٣ (صورة رقم ٢)، ٦ و ٦ (صورة رقم ٣).
طريقة التأصيل: أن نكتفي بأحد المتماثلين.

صورة رقم ١			صورة رقم ٢			صورة رقم ٣		
أصل المسألة ← ٢			أصل المسألة ← ٣			أصل المسألة ← ٦		
زوج	١/٢	١	أختين ش	٢/٣	٢	أب	١/٦	١
أخت ش	١/٢	١	أخوين لأم	١/٣	١	أم	١/٦	١
						ابن	ع	٤

(٢) التداخل: أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر، ولكن العدد الأكبر يفني الأصغر مرتين فأكثر. بمعنى أنه إذا حطّ من الأكبر بقدر الأصغر مرتين فأكثر لا يفني شيء. مثل ٢ مع ٤ أو مع ٨ (صورة رقم ١ ورقم ٢) و ٢ أو ٣ مع ٦ (صورة رقم ٣ ورقم ٤).

طريقة التأصيل: أن نكتفي بالعدد الأكبر ويندرج الأصغر تحت الأكبر.

صورة رقم (٢)

٨	أصل المسألة ←	
٤	١/٢	بنت
١	١/٨	زوجة
٣	ع	أخ ش

صورة رقم (١)

٤	أصل المسألة ←	
١	١/٤	زوجة
٢	١/٢	أخت ش
١	ع	عم

صورة رقم (٤)

٦	أصل المسألة ←	
٢	١/٣	أم
٣+١	ع+١/٦	جد

صورة رقم (٣)

٦	أصل المسألة ←	
٣	١/٢	بنت
١	١/٦	أم
٢	ع	أخ ش

(٣) التوافق: هو أن يتوافق العددان في جزء صحيح من الأجزاء. مثل ٤ مع ٦ (صورة رقم ١) أو ٦ مع ٨ (صورة رقم ٢) فإن لكل في المثالين منهما نصفاً صحيحاً فوافقهما النصف، و٦ مع ٩ فإن لكل منهما ثلثاً صحيحاً فوافقهما الثلث.

طريقة التأصيل: أن يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.

ففي مثل (٤ مع ٦) فبينهما توافق في النصف فيضرب وفق أحدهما وهو نصفه هنا في كامل الآخر، وذلك $١/٢ \times ٤ \times ٦ = ١٢ = ٢ \times ٦$ ، أو $١/٢ \times ٦ \times ٤ = ١٢$.

$٤ \times ٣ = ١٢$ ، والحاصل (١٢) هو أصل المسألة.

وفي (٨ مع ٦) وجدنا بينهما التوافق في النصف أي وافقهما النصف، فأصل المسألة وفق أحدهما في كامل الآخر، وذلك

فالمسألة أصلها ٢٤. $٢٤ = ٦ \times ٤ = ٦ \times ٨ \times ١/٢$ ، أو $٢٤ = ٨ \times ٣ = ٨ \times ٦ \times ١/٢$

صورة رقم (٢)			صورة رقم (١)		
٢٤	← أصل المسألة		١٢	← أصل المسألة	
٣	١/٨	زوجة	٢	١/٦	أم
٤	١/٦	أم	٣	١/٤	زوج
١٧	ع	ابن	٧	ع	ابن

٤) التباين: وهو أن لا يكون بين العددين ثمائل ولا تداخل ولا توافق في جزء من الأجزاء، بمعنى ألا يقسم أحد العددين على الآخر. ولا يقسمهما عدد آخر لأنه ليس بينهما اشتراك. مثل ٢ مع ٣ (صورة رقم ١) و ٣ مع ٤ (صورة رقم ٢). طريقة التأصيل: أن يضرب جميع أحدهما في كامل الآخر. ففي مثل (٢ مع ٣)، نضرب أحدهما في الآخر، وذلك $٣ \times ٢ = ٦$ ، فهو أصل المسألة.

وفي (٣ مع ٤)، نضرب أحدهما في الآخر، وذلك $٤ \times ٣ = ١٢$ ، فهو أصل المسألة.

صورة رقم ٢			صورة رقم ١		
١٢	← أصل المسألة		٦	← أصل المسألة	
٣	١/٤	زوجة	٢	١/٣	أم
٤	١/٣	أم	٣	١/٢	أخت ش
٥	ع	أخ ش	١	ع	عم

تمرين (٩)

١. ما هو التأصيل؟
٢. كيف طريقة التأصيل؟
٣. ما الفرق بين التماثل والتوافق؟
٤. فرق بين التداخل والتباين مع الإتيان بمثال كل!

سؤال محلول

١. مات أحد وترك الزوجة والأب والابن، وله أموال بمقدار ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ رويّة، ما نصيب كل وارث؟
طريقة حلّ المسألة:
 - ١- تعيين نصيب أو سهم لكل من الورثة ذوي الفروض وذوي التعصيب.
 - ٢- تعيين أصل المسألة وهي سبعة أصول: ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤
 - ٣- تقرير نصيب كل وارث من تركة الميت.
- فيكون التحليل كما يلي:

٢٤		
٣	١/٨	الزوجة
٤	١/٦	الأب
١٧	ع	الابن

إذن نصيب:

$$\text{الزوجة: } ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ \times ٣/٢٤ = ٣,٠٠٠,٠٠٠ \text{ رويّة}$$

$$\text{الأب: } ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ \times ٤/٢٤ = ٤,٠٠٠,٠٠٠ \text{ رويّة}$$

الابن : $١٧/٢٤ \times ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ = ١٧,٠٠٠,٠٠٠$ روبية

٢. توفي زكريّا وله بنت وأخت شقيقة، وترك المال بقدر $١٥,٠٠٠,٠٠٠$ روبية،

فما نصيب كلّ وارث؟

طريقة حلّ المسألة: فكما سبق من تعيين سهم كلّ وارث ثمّ تعيين أصل المسألة
ثمّ تقرير نصيب كلّ.

٢		
١	١/٢	بنت
١	ع مع الغير	أخت ش

إذن نصيب:

البنت : $١٥,٠٠٠,٠٠٠ \times ١/٢ = ٧,٥٠٠,٠٠٠$ روبية

أخت شقيقة : $١٥,٠٠٠,٠٠٠ \times ١/٢ = ٧,٥٠٠,٠٠٠$ روبية

تمرين (١٠)

املأ الخانات فيما يأتي!

رقم (٢)

		بنتان
		عمّ

رقم (١)

		بنت
		أخ ش

رقم (٣)

		بنت
		بنت ابن
		ابن ابن ابن

رقم (٤)

		بنت
		بنت ابن
		عم

رقم (٥)

		زوجة
		بنت ابن
		ابن ابن ابن

رقم (٦)

		زوج
		بنتا ابن
		أخ ش

رقم (٧)

		زوجة
		بنت
		أخت ش

رقم (٨)

		أختان ش
		أخت لأب
		أخ لأب

رقم (٩)

		بنت
		بنت ابن
		أم
		أخت ش

رقم (١٠)

		زوج
		بنت ابن
		أخت ش
		أخ ش

رقم (١١)

		زوج
		أب
		بنت ابن
		ابن ابن

رقم (١٢)

		أب
		أم
		زوجة
		ابن
		بنت

تمرین (١١)

- ١- مات أحد وله ابنان وزوجة وأب وترك المال بقدر ١٢,٠٠٠,٠٠٠ روبية، فما نصيب كل وارث؟
- ٢- توفيت امرأة ولها زوج وابن وأم، وترك المال بقدر ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ روبية، فكم روبية نصيب كل وارث؟

٣- مات رجل عن أمّ وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأمّ، وترك الأراضي

١٢ هكتارا، فكم هكتارا نصيب كلّ واحد؟

٤- توفيت امرأة عن زوج وأب وابن، وترك المال بقدر ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ روبية،

فما نصيب كلّ وارث؟

٥- مات رجل عن أخت لأمّ وأخ لأمّ وأمّ وأخ شقيق وأخت شقيقة، وترك أرضا

بقدر ١٨ هكتارا، فكم هكتارا نصيب كلّ واحد؟

٦- مات رجل عن أخت لأب وأمّ وبنت و بنت ابن، وترك أرضا بقدر ١٨

هكتارا، فكم هكتارا نصيب كلّ واحد؟

الدرس الثامن في العول

تعريفه

العول لغة : الارتفاع أو الزيادة
اصطلاحاً : زيادة أسهم الفرائض عن أصل المسألة التي يخرج منها، ويترتب
على العول نقصان في نصيب كل صاحب فرض.

الأحوال التي تعول



الأحوال التي تعول هي: ٦ و ١٢ و ٢٤. فإن لكل أصل من الأصول نوعاً من العول:

- ٦ تعول إلى ٧ و ٨ و ٩ و ١٠
- ١٢ تعول إلى ١٣ و ١٥ و ١٧
- ٢٤ تعول إلى ٢٧

الأحوال التي لاتعول

الأحوال التي لاتعول: ٢ و ٣ و ٤ و ٨. فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول.

تمرين (١٢)

١. ما هو العول لغة واصطلاحاً؟
٢. متى تكون المسألة فيها عول؟
٣. ما هي الأحوال التي تعول والتي لا تعول؟
٤. إلام تعول ٦؟
٥. إلام تعول ١٢ و ٢٤؟

سؤال محلول

توفيت امرأة وخلفت بنتين وأماً وزوجاً، وترك المال بقدر ٢٦,٠٠٠ ديناراً، فما نصيب كل وارث؟
حل المسألة:

١٢ عا ١٣		
٨	٢/٣	بنتان
٢	١/٦	أم
٣	١/٤	الزوج

فالمسألة فيها عول، لأنّها عالت بسهامها من ١٢ إلى ١٣، فعوضاً من أن يكون أصل المسألة (١٢) يصبح (١٣) فهو أصل المسألة:
 إذن نصيب:

$$\text{البنتين} : ٢٦,٠٠٠ \times ٨/١٣ = ١٦,٠٠٠ \text{ دينار}$$

$$\text{كل بنت} : ١٦,٠٠٠ \times ١/٢ = ٨,٠٠٠ \text{ دينار}$$

$$\text{الأم} : ٢٦,٠٠٠ \times ٢/١٣ = ٤,٠٠٠ \text{ دينار}$$

الزوج : $26,000 \times 3/13 = 6,000$ دينار

تمرين (١٣)

املا الخانات فيما يأتي!

رقم (١)

عـ		
		زوج
		أم
		أخت ش

رقم (٢)

عـ		
		بنتان
		زوج
		أب
		أم

رقم (٣)

عـ		
		٤ زوجات
		جدتان
		أختان لأب
		أختان لأم

رقم (٤)

عـ		
		زوجة
		بنتان
		أب
		أم

رقم (٥)

عـ		
		زوج
		أم
		أخت ش
		أخت لأب
		أخت لأم

رقم (٦)

عـ		
		زوج
		أم
		٣ أخوات ش
		٤ أخوات لأب
		٥ أخت لأم

تمرين (١٤)

١. هلكت المرأة، ولها زوج وأختان شقيقتان وجدّة، وترك المال بقدر ٤٠,٠٠٠ دينار، فما نصيب كلّ وارث؟
٢. توفيت فاطمة ولها زوج وأختان شقيقتان، ومالها أربعة عشر مليوناً روبيّة، فكم روبيّة نال كلّ وارث؟
٣. مات رجل وخلف زوجة وبنتين وأباً وأمّاً وترك أرضاً بقدر ٢٧ هكتاراً، فكم هكتاراً نال كلّ واحد؟
٤. توفي رجل، وله ٣ زوجات وجدّتان و ٨ أخوات لأب و ٤ أخوات لأمّ، وترك المال ١٣٦,٠٠٠ دينار، فكم ديناراً نال كلّ وارث؟

الدرس التاسع في تصحيح المسألة

تصحيح المسألة: هو استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من الإرث غير كسر. وهو في الحقيقة من باب بسط الكسر. إذا كانت الأسهم منقسمة على الرؤوس فلا يحتاج إلى التصحيح، وإن لم تكن منقسمة على الرؤوس فيحتاج إلى تصحيح المسألة لوقوع الانكسار.

الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الرؤوس. والمراد به هنا جماعة اشتركوا في فروض أو فيما بقي بعد الفروض.

وجزاء السهم: هو حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة وهو الناتج من النظر بين المنكسر أو المنكسرات، والمنكسر عليه في الانكسار على فريق أو أكثر.

طريقة التصحيح:

(١) إذا كان الانكسار على فريق واحد فانظر بين ذلك الفريق وسهامه بنظرين: بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق في جزء من الأجزاء فاضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصحّ المسألة من حاصل الضرب.

(٢) وإن كان بينهما تباين فاضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وتصحّ المسألة من حاصل الضرب.

(٣) إذا وقع الانكسار على فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق فقابل بين كل فريق وسهامه وانظر بينهما بنظرين، بالتوافق والتباين.

نموذج من الانكسار على فريق واحد:

١٨	٦	جزء السهم = $\times 3$	
٣	١	١/٦	أم
١٢	٤	٢/٣	٦ بنات
٣	١	ع	ابن ابن

أصل المسألة من ٦، ولكن سهام البنات لا تنقسم عليهن، وبين السهام (٤) وعدد الرؤوس (٦) توافقاً في النصف، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهن وهو نصفه ثلاثة، فيكون جزء سهم المسألة. ويُضرب فيه أصل المسألة فيخرج التصحيح.

$$\text{فتصحیح المسألة: } ١٨ = ٦ \times ٣$$

$$\text{الأم} \quad ٣ = ٣ \times ١ :$$

$$\text{٦ بنات} \quad ١٢ = ٣ \times ٤ : \quad (\text{لكل بنت ٢})$$

$$\text{ابن ابن} \quad ٣ = ٣ \times ١ : \\ + \quad \underline{\quad\quad\quad} \\ ١٨$$

سؤال محلول

١. ماتت مريم عن الأب والأم والزوج وثلاثة أبناء وأربع بنات، وترك المال بقدر

٤٨,٠٠٠,٠٠٠ روبية. ما نصيب كل من الورثة؟

طريقة حل المسألة: فكما سبق من تعيين سهم كل وارث ثم تعيين أصل المسألة ثم تقرير نصيب كل.

٢٤	١٢	جزء السهم = ٢ ×	
٤	٢	١/٨	الأم
٤	٢	١/٦	الأب
٦	٣	١/٤	الزوج
٦	٥	ع	٣ أبناء
٤			٤ بنات

$$\begin{array}{r}
 ٦ = ٢ \times ٣ \\
 + \quad ٤ = ١ \times ٤ \\
 \hline
 ١٠
 \end{array}$$

أصل المسألة من ١٢، ولكل سهام الأبناء لا تنقسم عليهم، وبين السهام (٥) وعدد الرؤوس (١٠ = ٢ لكل ابن و ١ لكل بنت) توافق في الخمس، فيؤخذ وفق عدد رؤوسهم وهو خمس ١٠، فيكون جزء سهم المسألة. ويضرب فيه أصل المسألة فيخرج التصحيح: $١٢ \times ٢ = ٢٤$.

إذن نصيب:

الأم : $٢/١٢ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٨,٠٠٠,٠٠٠$ روبية، أو

: $٤/٢٤ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٨,٠٠٠,٠٠٠$ روبية.

الأب : $٢/١٢ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٨,٠٠٠,٠٠٠$ روبية، أو

: $٤/٢٤ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٨,٠٠٠,٠٠٠$ روبية.

الزوج : $٣/١٢ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ١٢,٠٠٠,٠٠٠$ روبية، أو

: $٦/٢٤ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ١٢,٠٠٠,٠٠٠$ روبية.

٣ أبناء و ٤ بنات : $٥/١٢ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٢٠,٠٠٠,٠٠٠$ روبية،

لكل ابن : $٢/١٠ \times ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ = ٤,٠٠٠,٠٠٠$ روبية،

ولكل بنت : $١/١٠ \times ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ = ٢,٠٠٠,٠٠٠$ روبية،

- أو ٣ أبناء : $٦/٢٤ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ١٢,٠٠٠,٠٠٠$ روبية،
 لكل ابن : $١/٣ \times ١٢,٠٠٠,٠٠٠ = ٤,٠٠٠,٠٠٠$ روبية،
 و٤ بنات : $٤/٢٤ \times ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٨,٠٠٠,٠٠٠$ روبية،
 لكل بنت : $١/٤ \times ٨,٠٠٠,٠٠٠ = ٢,٠٠٠,٠٠٠$ روبية.
٢. مات أحد عن زوجتين، ٨ أخوات لأم، أخوين لأب، فما نصيب كل وارث؟ (نموذج من الانكسار على ٣ فرق)
- الحل:

المحفوظات	جزء السهم: $\times ٢$	١٢	٢٤
٢ زوجتان	$١/٤$	٣	٦
٢ ٨ أخوات لأم	$١/٣$	٤	٨
٢ أخوان لأب	ع	٥	١٠

أصل المسألة من ١٢ ولكن سهام كل لا تقسم على رؤوس كل منهم، لأن الزوجتين ٢ والسهام ٣، والأخوات ٨ والسهام ٤، والأخوان لأب ٢ والسهام ٥.

- بين سهام الزوجتين وعدد رؤوسهما تبين، فيُحفظ عدد الرؤوس: ٢،
- بين سهام الأخوات لأم وعدد رؤوسهنّ توافق في الربع، فيُحفظ ربع العدد: ٢،
- وبين سهام الأخوين لأب وعدد رؤوسهم تبين، فيُحفظ عدد الرؤوس: ٢،
- فنجد أن بين المحفوظات تماثل في عدد وهو ٢، فيؤخذ ذلك العدد ويكون

جزء سهم المسألة. ويُضرب في أصل المسألة: $١٢ \times ٢ = ٢٤$ تصحيح المسألة.

- إذن نصيب: الزوجتين : ٦، لكل زوجة ٣،
 ٨ الأخوات لأم : ٨، لكل أخت لأب ١،
 الأخوين لأب : ١٠، لكل أخ لأب ٥.

تمرين (١٥)

املأ الفراغات فيما يأتي!

رقم (١)

		×	جزء السهم =
			٣ زوجات
			ابن
			بنت

رقم (٢)

		×	جزء السهم =
			زوجتان
			بنت ابن
			أخت لأب

رقم (٣)

		×	جزء السهم =
			زوجتان
			أم
			أب
			ابنان
			بناتان

رقم (٤)

		×	جزء السهم =
			زوجة
			٥ بنات
			أب
			أم

رقم (٥)

		جزء السهم = $\times \frac{\quad}{\quad}$	
			أم
			أختان لأم
			٤ أخوات ش

رقم (٦)

		جزء السهم = $\times \frac{\quad}{\quad}$	
			٨ بنات
			أم
			عم ش

رقم (٧)

		جزء السهم = $\times \frac{\quad}{\quad}$		المحفوظات
			أم	
			٥ إخوة لأم	
			٥ أعمام	

رقم (٨)

		جزء السهم = $\times \frac{\quad}{\quad}$		المحفوظات
			أم	
			٤ إخوة لأم	
			٤ أعمام	

رقم (٩)

المحفوظات	جزء السهم = $\times$ _		
	جدتان		
	٦ إخوة لأم		
	١٥ عامًا		

رقم (١٠)

المحفوظات	جزء السهم = $\times$ _		
	زوجتان		
	٥ بنات		
	٤ أخوات ش		

تمرين (١٦)

١. هلك رجل، وله بنتان وبنت ابن وابن ابن، وترك المال بقدر ٩٠ ألفا دولارا أمريكيا، فما نصيب كل وارث؟
٢. توفيت امرأة، ولها أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب، ومالها ٤٥ مليون روبية، فكم روبية نصيب كل وارث؟
٣. هلك رجل، وله بنتان وبنت ابن وأخت شقيقة، وترك المال بقدر ٣,٦٠٠,٠٠٠ روبية، فما نصيب كل وارث؟
٤. توفيت امرأة، ولها أختان شقيقتان وبنت، ومالها ٢٠ مليون روبية، فكم روبية نصيب كل وارث؟
٥. مات أحد عن زوجة وأم و٥ بنات و٣ شقيقات، والتركة ٩٦٠ دينار، فما نصيب كل وارث؟

نصيب كل وارث؟

٦. مات رجل عن أم وأختين لأم و٤ أخوات شقيقات، والتركه ٤٩ بقرة، فكم

بقرا لكل وارث؟

٧. مات امرأة عن زوج وأخوين لأب وأختين لأم وجدة وبنت ابن، والتركه

١,٢٠٠ دينار، كم دينارا نصيب كل وارث؟

٨. مات امرأة وخلفت زوجا وأخا شقيقا وجدا، والتركه ٩,٠٠٠ دينار، ما

نصيب كل وارث؟

٩. مات أحد عن زوجتين و٣ بنات ابن وأختين لأب وأخوين لأم، والتركه

٣,٠٠٠ دينار، كم دينارا لكل وارث؟

١٠. مات رجل عن ٤ زوجات و٣ جدات و١٦ أخا لأم و٤ أعمام، والتركه

٤٨,٠٠٠ دينار، فما نصيب كل وارث؟

الدرس العاشر في الردّ

تعريفه

الردّ لغة : العود والرجوع
 واصطلاحاً: صرف الباقي بعد إخراج سهام أصحاب الفروض إليهم بنسبة فروضهم
 إذا لم يكن للميت عصبه.
 فهو عكس العول تماماً، فإذا زاد من التركة، بعد إعطاء أصحاب الفروض
 فروضهم، ولم يكن ثمة عصبه فإننا نرد هذا الزائد إلى الورثة الموجودين من أصحاب
 الفروض، كل بمقدار سهامه.

شروطه

ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:
 (١) وجود صاحب فرض.
 (٢) عدم وجود عاصب.
 (٣) بقاء فائض من التركة.

الذين يرَدُّ عليهم والذين لا يرَدُّ عليهم

الورثة الذين يرَدُّ عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فهم:

- | | |
|------------------|-------------------|
| ١- البنت | ٥- الأم |
| ٢- بنت الابن | ٦- الأخت لأم |
| ٣- الأخت الشقيقة | ٧- الأخ لأم |
| ٤- الأخت لأب | ٨- الجدّة الصحيحة |

الزوجان (الزوج والزوجة) لا يردّ عليهما وإن كانا من أصحاب الفروض. أمّا الجدّ والأب وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنّه لا يردّ عليهما، لأنّه متى وجد الأب أو الجدّ فلا يمكن أن يكون في المسألة ردٌّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.

أقسامه

ينقسم الردّ إلى أربعة أقسام، ولكل قسم من هذه الأقسام طريقة خاصّة، وهذه الأقسام هي:

(١) أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، بدون أحد الزوجين.

الطريقة : فإنّ الميراث يقسم على عدد الرؤوس.

المثال : إذا مات أحد عن ٣ بنات فقط لاغير، فإنّ المسألة من ٣ عدد رؤوسهنّ لأنّ لهنّ الثلثين فرضاً والباقي ردّاً.

٣	
٣	بنات ٣ $\frac{2}{3}$ والردّ

(٢) أن يكون الورثة أصحاب الفروض متعدّدة، بدون أحد الزوجين.

الطريقة : فإنّ الميراث يقسم على مجموع السهام لا على عدد الرؤوس

المثال : فإذا مات أحد عن أمّ وأخوين لأمّ، فكما يلي:

مجموع السهام	٣	٦	
	١	$\frac{1}{6}$	أمّ
	٢	$\frac{1}{3}$	أخوان لأمّ

فهو أصل المسألة (٣ = ٢ + ١)

(٣) أن يكون الورثة أصحاب الفرض واحد، مع وجود أحد الزوجين
الطريقة : نجعل المسألة من مخرج الزوجين، والباقي يقسم على عدد رؤوس
الورثة.

المثال : فإذا ماتت امرأة عن زوج وأمّ فالمسألة من ٢ مخرج فرض الزوج،
للزوج النصف واحد، والأمّ لها الثلث فرضا والباقي ردّا.

٢		
١	١/٢	زوج
١	١/٣ والردّ	أمّ

(٤) أن يكون الورثة أصحاب فروض متعدّدة، مع وجود أحد الزوجين
الطريقة : أن نحلّ المسألة من مخرج أحد الزوجين أولاً، ثم نحلّ المسألة التي
ليس فيها أحد الزوجين، ثم ننظر بين سهم أصحاب الفروض في المسألة
التي فيها أحد الزوجين وأصل المسألة التي ليس فيها أحد الزوجين.
المثال ١ : فإذا مات رجل عن زوجة وجدّة وأختين لأمّ، فيكون كما يلي:

٤	٣	٤		
١		١	١/٤	زوجة
١	١	٣	١/٦	جدّة
٢	٢		١/٣	أختان لأمّ

لأنّ الباقي منقسم على سهام أصحاب الفروض في المسألة التي ليس فيها زوجة،
بحيث يكون الباقي (٣) وأصل المسألة التي ليس فيها زوجة من (٣)، فهكذا.
المثال ٢ : فإذا ماتت امرأة عن زوج وبنت و٣ بنات ابن، فيكون كما يلي:

١٦	٤ / ٦	٤		
٤	×	١	١/٤	زوج
٩	٣	٣	١/٢	بنت
٣	١		١/٦	٣ بنات ابن

إذا نظرنا في هذا المثال، وجدنا أنّ الباقي (٣) غير منقسم على سهام أصحاب الفروض في المسألة التي ليس فيها زوج (٤)، وبينهما تباين، فنحلّ هذه المسألة بأن نضرب أصل المسألة التي فيها زوج في أصل المسألة التي ليس فيها زوج ($٤ \times ٤ = ١٦$) ونأخذ الحاصل أصل المسألة الجامعة، ونضرب سهم الزوج في ($٤ = ٤ \times ١$)، ثم نضرب باقي السهام بسهم كل أصحاب الفروض في المسألة التي ليس فيها زوج ليكون سهم كل، فلبنت ($٩ = ٣ \times ٣$) ولثلاث بنات الابن ($٣ = ١ \times ٣$).

سؤال محلول

١. مات رجل عن أمٍّ وأخوين لأمٍّ، وترك المال بقدر ١٢,٠٠٠ درهم، فكم نصيب كلّ من الورثة؟

الحلّ:

٣ / ٦		
١	١/٦	أمّ
٢	١/٣	أخوان لأمّ

إذن نصيب:

$$\text{الأم} \quad 12,000 \times 1/3 = 4,000 \text{ درهم}$$

$$\text{الأخوين للأم} \quad 12,000 \times 2/3 = 8,000 \text{ درهم}$$

$$\text{وأخ واحد للأم} \quad 8,000 \div 2 = 4,000 \text{ درهم}$$

٢. مات رجل عن زوجة وخمس بنات، وترك المال بقدر ٨٠,٠٠٠ درهم، فكم نصيب كل وارث؟

الحل:

٤٠	٨	جزء السهم = ٥ ×	
٥	١	١/٨	زوجة
٣٥	٧	٢/٣ والردّ	٥ بنات

فنصيب:

$$\text{الزوجة} \quad 80,000 \times 5/40 = 10,000 \text{ درهم}$$

$$\text{بنت واحدة} \quad 80,000 \times 7/40 = 14,000 \text{ درهم، أو}$$

$$\text{٥ بنات} \quad 80,000 \times 35/40 = 70,000 \text{ درهم}$$

$$\text{لكل بنت} \quad 70,000 \div 5 = 14,000 \text{ درهم}$$

تمرين (١٧)

املا الخانات فيما يأتي!

رقم (١)

		بنت
		بنت ابن

رقم (٢)

		جدة
		بنت
		بنت ابن

رقم (٣)

		أم
		أخت ش
		أخ لأم

رقم (٤)

		أخت ش
		أخت لأب
		أخت لأم

رقم (٥)

		زوج
		بنتان

رقم (٦)

		زوجة
		٥ بنات

تمرين (١٧)

١. هلكت المرأة، ولها ٩ بنات، وترك المال بقدر ٤٥,٠٠٠ دينار، فما نصيب كل وارث؟
٢. توفيت زينب ولها أخت شقيقة وأخت لأب، وماله أربعة ملايين روبية، فكم روبية نال كل وارث؟
٣. ماتت امرأة وخلفة زوجها و ٤ بنات، وترك أرضا بقدر ١٢ هكتارا، فكم هكتارا نال كل واحد؟
٤. توفي رجل، وله ٤ زوجات و جدة وأختان لأم، وترك المال ١٦,٠٠٠ ريال، فكم ريالا نال كل وارث؟

الدرس الحادي عشر في المسائل الفرضية المشهورة

١. العمريتان

- الأصل في ميراث الأم إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال بشرط تفردهما في الورثة، فظهرت المسألة إذا ورثت مع الأب والزوج، أو مع الأب والزوجة فقطى عمر فيهما بموافقة جمهور الصحابة هتين المسألتين وتسميان بالعمريتين.
- الأول: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب، فلا يكون للأم ثلث جميع المال وإنما ثلث باقي الزوج (صورة رقم ١).
- الثاني: مات رجل عن زوجة وأم وأب، فللزوجة فرضها وهو الربع، وللأم ثلث الباقي أي ثلث $(\frac{4}{3})$ وما بقي هو للأب (صورة رقم ٢).

صورة رقم ٢

٤		
١	$\frac{1}{4}$	زوجة
١	$\frac{1}{3}$ الباقي	أم
٢	ع	أب

صورة رقم ١

٦		
٣	$\frac{1}{2}$	زوج
١	$\frac{1}{3}$ الباقي	أم
٢	ع	أب

٢. المسألة المشتركة

- أن تموت امرأة وت خلف زوجها وأمّها أو جدّتها وأخويها لأمّها فأكثر وأخا شقيقا فأكثر، فللزوج $\frac{1}{2}$ وللأم $\frac{1}{6}$ والأخوين لأم $\frac{1}{3}$ ولم يبق من التركة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة. (صورة رقم ١)

صورة رقم ١

٦		
٣	١/٢	زوج
١	١/٦	أم
٢	١/٣	أخوان لأم
-	ع بغيره	أخت ش
-	ع	أخ ش

فَجُعِلَ الْإِخْوَةُ الْأَشْقَاءَ وَالْإِخْوَةُ لَأُمِّ كُلِّهِمْ لَأُمًّا، بِالنِّسْبَةِ لِقِسْمَةِ الثَّلَاثِ، وَذَلِكَ الَّذِي قَامَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَيَكُونُ نَصِيبُ الْوَرِثَةِ كَمَا فِي (صُورَةِ رَقْمِ ٢)

صورة رقم ٢

١٢	٦	جزء السهم = $\times 2 =$	
٦	٣	١/٢	زوج
٢	١	١/٦	أم
٢	٢	١/٣	أخوان لأم
١			أخت ش
١			أخ ش

٣. المسألة الأكدرية

هذه المسألة وقعت في امرأة من بني أكر، فسميت بالأكدرية، قيل إنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه، فشذت على القاعدة، فسميت بالأكدرية.

وذلك أنّ امرأة ماتت وخلفت زوجاً وأماً وجداً وأختاً شقيقة. فكما تقدم من القاعدة فلزوج $\frac{1}{2}$ وللأم $\frac{1}{3}$ وللجد $\frac{1}{6}$ ولم يبق شيء للأخت الشقيقة. (صورة رقم ١). ولكن زيد بن ثابت خالف القاعدة ففرض للشقيقة النصف، وأعال المسألة من ستة إلى تسعة، ثم ضمّ سهام الأخت إلى الجد وقسم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (صورة رقم ٢).

صورة رقم ٢

٢٧	٩	٦	ع	٣ × =	جزء السهم
٩	٣	١/٢			زوج
٦	٢	١/٣			أم
٨	١	١/٦			جد
٤	٣	١/٢			أخت ش

صورة رقم ١

٦		
٣	$\frac{1}{2}$	زوج
٢	$\frac{1}{3}$	أم
١	$\frac{1}{6}$	جد
-	م	أخت ش

تمرين (١٨)

١. ما المراد بعمريتين في علم الفرائض؟ ومتى تقع؟
٢. متى تقع المسألة المشتركة؟
٣. من الذي خالف القاعدة العامة في المسألة الأكدرية؟
٤. لماذا تسمى المسألة بالأكدرية؟

المصادر

- ١ - إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، تأليف أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل.
- ٢ - المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، تأليف الشيخ محمد علي الصابوني.
- ٣ - شرح الرحبية في الفرائض، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي الراجي، شرح الشيخ محمد بن محمد سبط المارديني.
- ٤ - كتاب التلخيص في علم الفرائض، تأليف العلامة حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري الفرضي، تحقيق الدكتور ناصر الدين فنخير الفريدي.
- ٥ - الموجز الوافي في الميراث والوصية الواجبة، تأليف إبراهيم أحمد الوقفي.
- ٦ - الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية، تأليف عبد المتعال الصعدي.

فهرس الكتاب

أ		المقدمة
١		الدرس الأول : في علم الفرائض
٣		الدرس الثاني : في الإرث
٦		الدرس الثالث : في الورثة
٩		الدرس الرابع : في الفروض المقدره في كتاب الله
١٣		الدرس الخامس : في التعصيب
١٦		الدرس السادس : في المحجب
٢٤		الدرس السابع : في طريقة التأصيل
٣٤		الدرس الثامن : في العول
٣٨		الدرس التاسع : في تصحيح المسألة
٤٦		الدرس العاشر : في الرد
٥٣		الدرس الحادي عشر : في المسائل الفرضية المشهورة
٥٦		المصادر
٥٧		فهرس الكتاب
٥٨		فهرس الشجرات والجداول

فهرس الشجرات والجداول

١٢	جدول (١) جدول الورثة أصحاب الفروض
١٥	شجرة (١) شجرة الورثة
٢١	جدول (٢) المحجوبون حجب حرمان
٢٣	جدول (٣) حجب نقصان

تم
تقيق هذا الكتاب

في

٩ ربيع الثاني ١٤٣٩